

0012014-37.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: LUIZ GUILHERME ANGELI FEICHTENBERGER

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... contestadas foram feitas após roubo do cartão e senha da autora.

Assim, não se verificou qualquer falha na segurança, sendo que as compras contestadas não destoam em muito do perfil da autora, como se observa à fl. 9. Logo, não há qualquer responsabilidade da ré.

Por fim, atento que, para os fins do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, não há outros argumentos deduzidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

Vara do Juizado Especial Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012014-37.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012014-37.2022.8.26.0554

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

MARIA VENERANDA BARBARESCO MARINS

Requerido:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUILHERME ANGELI FEICHTENBERGER

Vistos.

Dispensar o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Passo diretamente a fundamentar e DECIDIR.

O caso comporta julgamento antecipado, conforme estabelece o art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto as provas documentais colacionadas são suficientes para a solução da controvérsia, valendo asseverar o princípio da celeridade processual previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que também consta no art. 4º do Diploma Processual. Não obstante, devidamente intimadas, as partes não trouxeram pedido fundamentado para o prosseguimento da dilação probatória.

A ré não pode ser responsabilizada pela segurança pública, sendo que as compras contestadas foram feitas após roubo do cartão e senha da autora.

Assim, não se verificou qualquer falha na segurança, sendo que as compras contestadas não destoam em muito do perfil da autora, como se observa à fl. 9. Logo, não há qualquer responsabilidade da ré.

Por fim, atento que, para os fins do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenham sido considerados e devidamente

valorizados.

Anote-se que o mesmo artigo prevê, no § 3º, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Sob a égide do código anterior, proclamava-se não haver necessidade de responder argumentos que não fossem essenciais ao julgamento da causa (Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo II. Malheiros Editores. 2000. p. 1.078).

Com o novo estatuto, continua a mesma orientação: o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas argumentos relevantes devem ser enfrentados. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2015. P. 493)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos na peça autoral. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois incabíveis à espécie, conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95. Por não ter qualquer utilidade nesta fase processual, eventual pleito de gratuidade de justiça apenas será analisado em caso de recurso, cabendo à parte interessada juntar: (i) demonstrativo de pagamento de seu último salário; (ii) declaração de imposto de renda; (iii) extrato bancário do mês em curso, sob pena de indeferimento.

Eventual recurso deverá ser apresentado por advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), no prazo de 10 (dez) dias (art. 42 da Lei 9.099/95), devendo o preparo ser recolhido em até 48 (quarenta e oito) horas da interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Com o trânsito em julgado, intemem-se as partes. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Santo André, 07 de dezembro de 2022.